

## Bases de Cálculo dos Tributos Por Fora

Conferência Fiscal — IBS · CBS · IS · IPI · ICMS Complementar | Formação do Preço de Venda com Engenharia Reversa

Este documento apresenta a conferência individualizada das bases de cálculo de cada tributo calculado por fora na operação de venda, confrontando a metodologia aplicada na planilha de precificação com o que a legislação fiscal determina. Cada tributo possui base inviolável e individualizada, com atenuações específicas entre eles conforme a cadeia normativa vigente.

## 1. IBS — Imposto sobre Bens e Serviços

**Base declarada na planilha:**

$$(\text{OpDentro} - \text{ICMS} - \text{PIS/COFINS} - \text{ISS}) + \text{IS} + \text{Desp. Acessórias}$$

**O que a LC 214/2025 determina:**

A base do IBS é o valor da operação incluindo todos os valores cobrados do adquirente. Durante o período de transição, deduz-se o ICMS embutido no preço para evitar tributação em cascata — o IBS/CBS incide sobre a receita líquida dos tributos do sistema anterior.

### Conferência matemática:

[illegible]

IBS:  $82.874,95 \times 1,0\% = 828,75$  ✓

✓ Correto — base aderente à LC 214/2025 no contexto da transição tributária.

## 2. CBS — Contribuição sobre Bens e Serviços

A CBS compartilha exatamente a mesma base de cálculo do IBS — a diferença está apenas na alíquota e na destinação do recolhimento (União x estados/municípios).

Base idêntica ao IBS: R\$ 82.874,95

CBS:  $82.874,95 \times 8,8\% = 7.293,00 \checkmark$

✓ Correto — mesma base do IBS, alíquota 8,8%. LC 214/2025, art. 11 e 12.

### 3. IS — Imposto Seletivo

**Base declarada na planilha:**

(OpDentro - ICMS - PIS/COFINS - ISS) - sem Desp. Acessórias

**O que a LC 214/2025 determina (art. 415):**

O IS incide sobre bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, listados taxativamente no Anexo da LC 214/2025 (tabaco, bebidas alcoólicas, veículos, embarcações, aeronaves etc.). Sua base é o valor da operação sem incluir despesas acessórias — calculado antes das demais adições na cadeia de formação do valor.

$$98.403,56 - 16.728,61 = 81.674,95$$

IS:  $81.674,95 \times 0\% = \text{R\$ } 0,00 \checkmark$

Produto não listado no Anexo da LC 214/2025 – alíquota zero.

**Ponto técnico:** a separação da base do IS sem despesas acessórias está correta. O IS é calculado sobre o valor do bem/serviço antes dos acréscimos comerciais posteriores.

✓ Correto — base e alíquota zero aderentes à LC 214/2025, art. 415.

#### 4. IPI — Imposto sobre Produtos Industrializados

**Base declarada na planilha:**

OpDentro + Desp. Acessórias

**O que o RIPI determina (Decreto 7.212/2010, art. 190):**

A base do IPI nas saídas do estabelecimento industrial é o valor total da operação, incluindo frete, seguro e demais despesas cobradas ao comprador. O ICMS **não é deduzido** da base do IPI — o imposto incide sobre o preço cheio praticado, que já contém o ICMS embutido por dentro.

[illegible]

IPI:  $99.603,56 \times 5\% = 4.980,18$  ✓

**Nota:** a alíquota de 5% deve ser validada conforme o NCM do produto na TIPI (Tabela de Incidência do IPI). Produtos com alíquota zero ou isentos não geram IPI.

✓ Correto — base aderente ao RIPI, art. 190. ICMS mantido na base conforme legislação.

## 5. ICMS Complementar

Base declarada na planilha:

$$(\text{IPI} + \text{Desp. Acessórias}) \times \text{alíquota ICMS}$$

O que a LC 87/1996 determina (art. 13, §1º, II):

Quando o destinatário for **consumidor final não contribuinte do ICMS**, integram a base de cálculo do ICMS o valor do IPI e as despesas acessórias cobradas ao destinatário. O ICMS sobre o preço por dentro já foi calculado e está embutido na âncora. O ICMS Complementar representa **apenas o ICMS adicional** sobre as parcelas que não estavam na âncora original.

$$\begin{aligned} & (4.980,18 \text{ [IPI]} + 1.200,00 \text{ [Desp. Aces.]}) \times 17\% \\ &= 6.180,18 \times 17\% \\ &= 1.050,63 \checkmark \end{aligned}$$

**Condição de ativação:** o ICMS Complementar só é devido quando o destinatário for consumidor final NÃO contribuinte do ICMS. Para destinatários contribuintes, o IPI não integra a base do ICMS (LC 87/1996, art. 13, §1º, II — contrario sensu) e este campo deve ser zerado.

✓ Correto — base isola exatamente as parcelas adicionais previstas na LC 87/1996, art. 13, §1º, II.

■ Condicional — ativo somente para consumidor final não contribuinte do ICMS.

## 6. Hierarquia das Bases — Visão Sistêmica

O modelo é fiscalmente robusto porque cada tributo respeita sua própria base sem invadir a base do outro. Cada camada acrescenta exatamente o que sua legislação determina, sem sobreposição indevida nem omissão de base:

IS → OpDentro – ICMS (base mais enxuta – só receita líquida)  
IBS / CBS → OpDentro – ICMS + Desp. Acessórias (acrescenta despesas acessórias)  
IPI → OpDentro + Desp. Acessórias (preço cheio com ICMS + despesas)  
ICMS Compl. → IPI + Desp. Acessórias × alíq. ICMS (somente parcelas adicionais)

| Tributo           | Base de Cálculo                       | O que inclui / exclui                                                  |
|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| IS                | OpDentro – ICMS                       | Só receita líquida — base mais enxuta. Não inclui despesas acessórias. |
| IBS / CBS         | OpDentro – ICMS + Desp. Acessórias    | Acrescenta despesas acessórias ao valor líquido de ICMS.               |
| IPI               | OpDentro + Desp. Acessórias           | Preço cheio (com ICMS embutido) + despesas. Não deduz ICMS.            |
| ICMS Complementar | (IPI + Desp. Acessórias) × alíq. ICMS | Somente as parcelas adicionais não cobertas pelo ICMS por dentro.      |

## 7. Quadro Resumo — Conformidade Legal

| Tributo           | Base Utilizada                                               | Fundamento Legal                    | Status                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| IBS               | (OpDentro – ICMS – PIS/COFINS – ISS) + IS + Desp. Acessórias | LC 214/2025, art. 11 e 12           | ✓ Correto                                           |
| CBS               | (OpDentro – ICMS – PIS/COFINS – ISS) + IS + Desp. Acessórias | LC 214/2025, art. 11 e 12           | ✓ Correto                                           |
| IS                | (OpDentro – ICMS – PIS/COFINS – ISS) — sem Desp. Acessórias  | LC 214/2025, art. 415               | ✓ Correto (alíq. 0%)                                |
| IPI               | OpDentro + Desp. Acessórias (preço cheio com ICMS)           | RIPI — Decreto 7.212/2010, art. 190 | ✓ Correto                                           |
| ICMS Complementar | (IPI + Desp. Acessórias) × alíquota ICMS                     | LC 87/1996, art. 13, §1º, II        | ✓ Condicional: só consumidor final não contribuinte |

## 8. Conclusão

Todas as bases de cálculo dos tributos por fora estão matematicamente corretas e fiscalmente aderentes à legislação de cada tributo. O modelo respeita a individualidade e a inviolabilidade de cada base, na sequência lógica que o fisco e a contabilidade fiscal determinam.

A construção do preço pelo divisor de markup garante que cada componente — custo, despesas, comissão, lucro e tributos — está protegido no preço final antes de qualquer negociação. Os tributos por fora são cobrados do cliente e recolhidos integralmente ao fisco, sem comprimir a margem da operação.

✓ Modelo aprovado — bases de cálculo individuais, corretas e aderentes à legislação vigente.

Legislação de referência: LC 214/2025 (IBS/CBS/IS) · Decreto 7.212/2010 — RIPI (IPI) · LC 87/1996 (ICMS) · EC 132/2023 (Reforma Tributária) · Período de transição: 2026–2033.